Staff
صحراء

Contrat de travail à durée déterminée et à plein temps

N° 007/STF/2026

Le présent contrat de travail est conclu entre :

La Société STAFF SAHARA Spa dont le siège social est sis à Zone Extension d'Activité, Adrar, Wilaya d'Adrar, représentée par sa Directrice Générale, Madame Houria BOUABACHE ayant tous pouvoirs à l'effet du présent contrat.

D'une part,

Et Madame : **SENHADJI NIHAD**

Né (e) le : **06/07/1999 à KOUBA Wilaya d'ALGER**

Adresse : **Cité AADLE 5000 ABBANE Ramdane BT 143 N26 Reghaia algérie**

PC/CNI N°: **119990581019120301, Délivré le 14.11.2022 par la Commune de El Madania**

N° SS : **991912001352 Compte BNP N° 021 00025 1150511812 55**

Ci-après désigné par le terme « travailleur ». 07

D'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 01 : Cadre légal du contrat de travail

Le présent contrat de travail à durée déterminée est établi conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 1er de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations du travail, modifiée et complétée qui stipulent : « lorsque le travailleur est recruté pour l'exécution d'un travail lié à des contrats de travaux ou de prestations non renouvelables ».

Article 02 : Désignation de l'emploi

Sous réserve des résultats positifs de la visite médicale d'embauche, Madame **SENHADJI NIHAD** est recrutée par un contrat de travail à durée déterminée et à plein temps au poste de travail de **Data Scientist.**

Article 03 : Affectation et lieu de travail

Le travailleur est affecté auprès de la société **HUAWEI** Lieu : **Alger**

Pour les besoins de service, l'employeur a le droit de muter le travailleur à un autre poste de travail ou un autre lieu de travail, à condition que ce changement corresponde à ses qualifications professionnelles. A ce titre, il percevra la rémunération applicable au sein de l'employeur au titre de sa nouvelle fonction.

Le refus du travailleur de rejoindre son poste de travail, à l'issue de sa nouvelle affectation ou mutation, est considéré comme abandon de poste.

Article 04 : Durée du contrat et motif de sa détermination

Le travailleur est recruté pour l'exécution d'un contrat lié à des contrats de travaux ou de prestations non renouvelables, par conséquent, le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de **Douze mois (12)**, allant du **12/04/2026** au **11/04/2027** inclus, conformément à la législation en vigueur, notamment l'article 12 de la loi 90-11 du 21 Avril 1990 relative aux relations de travail.

Cette période est fixée en fonction des travaux pour lesquels le travailleur est engagé, liés au contrat de travaux et prestations d'Assistance Technique, conclu avec la société **HUAWEI « Référence FPA4141DZA24050610358465 »** et **SPA Staff Sahara** ce pour la réalisation des missions et tâches liées à son poste de travail.

La durée du contrat en cours peut être prorogée lorsque le motif de recrutement susvisé ou un autre motif persiste, après accord des parties par voie d'avenant, compte tenu des dispositions légales en vigueur.

Article 05 : Période d'essai

Le Travailleur est soumis à une période d'essai de **Six mois (06),** pendant laquelle les deux parties peuvent résilier le contrat de travail sans indemnité ni préavis.

A l'issue ou durant la période d'essai le Travailleur est confirmé dans son poste de travail si les résultats de cette période sont jugés satisfaisant, dans le cas contraire, l'Employeur prononce le rejet de sa confirmation, ce qui entraînerait la rupture du contrat de travail pour essai non concluant.

Pendant la période d'essai, le Travailleur bénéficie des mêmes droits que les Travailleurs confirmés qui occupent des postes de travail similaires et est soumis pendant cette période aux mêmes devoirs auxquels ils sont soumis.

En cas de suspension de la relation de travail conformément à la loi, la période d'essai est prolongée d'une durée similaire à la période d'interruption.

Article 06 : Rémunération

Le travailleur percevra un salaire mensuel net de **Cent Vingt Mille Quarante Six Dinars Algériens (120 046,00 DA)**.

Article 07 : Règlement intérieur

Le travailleur s'engage à respecter strictement le règlement intérieur et toutes les procédures en vigueur au sein de l'employeur et/ou de son client.

Article 08 : Système de travail

Le travailleur est soumis aux horaires de travail déterminés par l'entreprise selon le régime de travail en vigueur.
Le salarié est soumis à un pointage journalier établi par ses responsables hiérarchiques.

Le travailleur s'engage à l'avance à subir toute modification du système de travail qui pourrait survenir en raison d'une nouvelle organisation de travail ou de nécessités du service.

Droit au congé :

Le travailleur bénéficie d'un congé rémunéré ; calculé à raison de deux jours et demi (02 jrs et 1/2) par mois de travail, sans que la durée globale ne puisse excéder trente (30) jours calendaires.

Article 09 : Missions et tâches

Le travailleur est tenu d'accepter toutes les missions et tâches décidées par l'employeur et/ou de son client, et qui relèvent de ses obligations professionnelles.

Article 10 : Obligations du Travailleur

Le Travailleur a les droits et les obligations indiqués dans la loi, le règlement intérieur et aussi celles découlant spécifiquement du présent contrat de travail notamment :

- ✓ Accomplir, au mieux de ses capacités, les obligations liées à son poste de travail, en agissant avec diligence et assiduité, dans le cadre de l'organisation du travail mise en place par l'Employeur,
- ✓ Exécuter les instructions données par la hiérarchie désignée par l'Employeur dans l'exercice normal de ses pouvoirs de direction,
- ✓ Observer les mesures d'hygiène et de sécurité établies par l'Employeur en conformité avec la législation et la réglementation,
- ✓ Ne pas divulguer des informations d'ordre professionnel relatives aux techniques, technologies, processus de fabrication, modes d'organisation et, d'une façon générale, ne pas divulguer les documents internes à l'organisme Employeur ou du client sauf s'ils sont requis par la loi ou par leur hiérarchie.

Article 11 : Droits du Travailleur

Dans le cadre de sa relation de travail, le Travailleur a le droit :

- ✓ Au respect de son intégrité physique et morale et de sa dignité ;
- ✓ À une protection contre toute discrimination pour occuper un poste autre que celle fondée sur leur aptitude et leur mérite ;
- ✓ Au versement régulier de la rémunération qui lui est due ;

Article 12 : Obligation d'information

Le travailleur est tenu de transmettre toutes les pièces du dossier administratif demandées par l'employeur. Il déclare également que les informations communiquées à l'employeur à la date de son recrutement sont véridiques et exactes et s'engage, également au titre du présent contrat, à informer immédiatement et spontanément l'employeur de toute modification des informations fournies (changement d'adresse, de numéro de téléphone, d'état civil, etc.).

Article 13 : Obligation de non-concurrence

Le travailleur est tenu de ne pas concurrencer l'employeur dans son champ d'activité, il s'interdit notamment, de :

- Détenir un intérêt direct ou indirect dans une société, de droit algérien ou de droit étranger, concurrente, cliente ou sous- traitante ;
- Exercer une quelconque activité, à quelque titre que ce soit, dans une autre société concurrente, cliente ou sous-traitante, ou autre.

Article 14 : Obligations d'éthique et de confidentialité

Le travailleur s'engage à respecter les règles d'éthique, le secret professionnel et de la confidentialité dans ses rapports avec les tiers, comme dans ses relations avec ses collaborateurs, au plan interne, il doit notamment :

- Observer strictement à l'égard des tiers les règles du secret professionnel concernant aussi bien les activités de « l'employeur » et de son client, et de son patrimoine et faire preuve de discrétion et de réserve ;
- S'interdire toute influence ou pression de quelque nature que ce soit et d'où qu'elle vienne, de nature à affecter les activités ou les intérêts de « l'employeur » et de son client.
- Prendre toutes les dispositions utiles pour la préservation et la protection des archives, et des documents de « l'employeur » et de son client.
- S'abstenir toutes communications ou informations sur l'activité de « l'employeur » sans l'accord préalable de l'employeur et/ou de son client.

- Reconnaitre que toute la production intellectuelle créée par lui, dans le cadre de ses activités ou à l'élaboration de laquelle il a participé, est propriété exclusive de « l'employeur » et/ou de son client, et qu'il ne pourra, en aucune manière, réclamer des droits sur elle.
- S'engager à restituer, sans délai, à « l'employeur » à la rupture de la relation de travail, tous les moyens de services et de travail, en l'état où ils lui ont été remis, ainsi que les archives et les documents sous quelque forme que ce soit, et obtenir un quitus constatant la restitution.

Article 15 : Protection des données personnelles

- Dans le cadre de l'exécution du présent contrat de travail, la Société est amenée à collecter, utiliser et traiter les données personnelles du salarié aux fins d'identification, de gestion du personnel, de traitement des rémunérations et de déclarations aux organismes sociaux.
- En application de la loi 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondent au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, le Salarié dispose d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'opposition et d'effacement de ses données, ainsi que d'un droit à la limitation du traitement de celles-ci.
- Les données personnelles du salarié sont collectées et traitées par des personnes habilitées en raison de leurs fonctions.
- Les données personnelles collectées sont traitées et stockées dans des conditions visant à assurer leur sécurité. Elles seront conservées aussi longtemps que nécessaire à l'existence du Contrat et à l'accomplissement par la Société de ses obligations légales.
- Par ailleurs, dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, si le Salarié est amené à accéder à des données à caractère personnel, il s'engage à garantir leur confidentialité et à prendre toutes les précautions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles il a accès. »

Article 16 : Formation

Le travailleur est tenu de suivre les formations programmées par l'employeur ou son client dans le cadre du développement des compétences des travailleurs. Il devra respecter les termes régissant le contrat de formation le cas échéant.

Article 17 : Déplacement et missions de travail

Le travailleur peut être amené, dans le cadre de ses fonctions ou de tout autre poste similaire, à effectuer des déplacements professionnels ou des missions temporaires commandées, en tout lieu du territoire national ou en mission à l'étranger.

Article 18 : Démission

Le travailleur qui exprime sa volonté de mettre fin à sa relation de travail avec l'employeur doit présenter sa démission par écrit. Dans ce cas, il quitte son emploi après l'expiration d'un délai de préavis d'un (01) mois, qui peut être réduit à sa demande après accord de l'employeur.

En cas de suspension de la relation de travail conformément à la loi, la période de préavis est prolongée d'une durée similaire à la période de suspension.

Article 19 : Abandon de poste

Le Travailleur qui se trouve en situation d'abandon de poste de travail, et ce après avoir été mis en demeure par l'employeur,48 heures suivant son absence, est considéré comme ayant unilatéralement mis fin à sa relation de travail, ce qui entraînera son licenciement sans préavis ni indemnité.

De plus, l'Employeur se réserve le droit de mener toute action en justice en vue de réparer tous les préjudices causés suite à cette situation.

Article 20 : Suspension de la relation de travail

La relation de travail peut être suspendue pour l'un des motifs énoncés par l'article 64 de la loi 90-11 modifiée et complétée, sans pour autant repousser ou modifier l'arrivée à terme du présent contrat de travail.

Les cas de suspension de la relation de travail ne s'appliquent pas après l'arrivée à terme du contrat sauf si :

- Le contrat a fait l'objet de renouvellement de la durée par voie d'avenant ;
- La durée de la suspension de la relation de travail est consommée dans sa totalité durant l'exécution du présent contrat et ne se chevauche pas avec son échéance.

Dans le cas où la décision de suspension émanerait du client, les deux parties conviennent à suspendre la relation de travail à l'amiable, sans aucune rémunération jusqu'à la reprise effective des travaux, ou il sera fait application de l'article 21 aliéna 3 ci-dessous.

Article 21 : Cessation de la relation de travail

La relation de travail cesse au terme du présent contrat ou par l'un des motifs énoncés par l'article 66 de la loi 90-11 modifiée et complétée. En cas de cessation du présent contrat, pour quelles que causes que ce soient, le travailleur s'engage à remettre à l'employeur tous document, note, rapport ou matériel lui appartenant et qu'il aurait pu établir ou détenir en raison de ses fonctions quels que soient les supports.

A la cessation de la relation de travail, il est délivré au travailleur un solde de tout compte et un certificat de travail indiquant la date de recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi que les postes occupés et les périodes correspondantes.

Article 22 : Résiliation avant terme du contrat de travail

Le contrat de travail est résilié selon les cas mentionnés dans la loi du travail sus indiquée ainsi que le règlement intérieur de l'employeur.

Le contrat de travail peut être également résilié dans les cas suivants :

- Abandon du poste de travail tel que mentionné à l'article 18 ci-dessus, après que l'employeur ait mis en demeure le Travailleur, de rejoindre son poste travail et de justifier son absence.
- Rupture de la relation de travail en raison d'une faute professionnelle grave commise par le Travailleur et, selon les modalités prévues dans le règlement intérieur de l'employeur et/ou de son client.
- Rupture de la relation de travail avant la fin de la période du présent contrat, du fait de la suspension ou cessation des travaux ou du contrat ayant justifié le recrutement du travailleur, par un ordre d'arrêt des travaux (ODS D'ARRET) ou tout autre document ; ce qui constitue un cas de force majeure et un motif indépendant de la volonté des deux parties.

L'employeur se réserve le droit aussi, de mettre fin à la relation de travail dans le cas où le travailleur présente de fausses déclarations ou de faux documents pour prouver sa compétence à occuper le poste susmentionné.

Article 23 : Modifications

Les dispositions du présent contrat pourront être modifiées, annulées ou reconduites après accord des deux parties par l'établissement d'un avenant.

Article 24 : Dispositions diverses

Les deux parties conviennent que tout litige né de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat fera l'objet d'un règlement amiable entre les parties contractantes. Si des litiges persistent pendant l'exécution du contrat, les parties conviennent de régler leur différend à l'amiable et selon les procédures prévues par la loi n° 90-02 du 06/02/1990 relative aux conflits individuels du travail.

Si le litige persiste, après épuisement des voies de recours internes, il sera porté devant le tribunal territorialement compétent.

Ce contrat est conclu à la condition que le travailleur remplisse les résultats positifs de l'examen médical d'embauche, ainsi que de la validité des informations et des documents présentés pour l'emploi.

Article 25 : Entrée en vigueur

Le présent contrat à durée déterminée entrera en vigueur dès sa signature par les deux parties, en deux exemplaires originaux avec date d'effet au **12.04.2026.**

Fait à Alger le **12.04.2026.**

Le Travailleur
Signature précédée de là
Mention manuscrite
« *Lu et approuvée* »

P/ L'Employeur
La Directrice Générale

Direction Générale
Staff
RC N° : 01/00-0913253 / B / 22
Local N° 06, rez-de-chaussée, zone d'activités-ADRAR

SENHADJI NIHAD

Houria BOUABACHE

Lu et Approuvée
NSenhadji